

1501802-37.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501802-37.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501802-37.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2195661/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 26226164 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2195661 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

TRES AUTORES DESCONHECIDOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos II, III e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de julho de 2022, por volta das 12h20min, no Supermercado Carrefour, situado na Avenida Paulo Faccini, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios com outro indivíduo ainda desconhecido, subtraiu, para si, mediante fraude e com emprego de chave falsa, o veículo Jeep/Compass, de placas GJI-3214, contendo um cachorro, tudo de propriedade de Luiz Edgard Albertão, conforme boletim de ocorrência de fls. 6/9, autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 11 e 12/13, auto de reconhecimento

de fls. 10 e laudos periciais a serem juntados (fls. 62/63). Acompanha denúncia o inquérito policial (fls. 01/54). A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2022 (fls. 64/65). O réu foi citado (fls. 73/76) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 77/81). Em 03 de outubro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 89/92). Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de três testemunhas comuns. Em seguida o réu foi interrogado. Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fl. 10), auto de exibição e apreensão (fl. 11), auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação (fls. 12/13), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA, em solo policial, disse que foi convidado por outros três homens para participar de um furto de veículo na data de hoje. Informou que chegaram no Supermercado Carrefour a bordo de outro veículo, que na versão dele seria um Fox na cor Prata, e que localizaram o alvo, um Jeep Compass. O interrogado disse que o seu papel na ação seria tão somente dirigir o carro após a subtração e que seria o responsável por conduzi-lo até um desmanche localizado na Rua Tietê, Jd. Pantanal. Perguntado, disse que os indivíduos que estavam com ele utilizaram-se de um "aplicativo" e uma maquininha que decodificou a chave da vítima e em seguida outro equipamento, "tipo uma chave", para ligar o carro que em seguida foi ocupado pelo interrogado e se que evadiu do local seguindo outro veículo para passar pela cancela. Perguntado se tal equipamento seria exclusivo para os carros Jeep Compass, o interrogado explicou que não e que, junto com os demais envolvidos, já "trampou" em diversos furtos de veículos como Ford KA, Ford Ecosport e Ford Fiesta. Disse que ao sair do local parou na rua onde foi avistado pelos policiais para efetuar a troca das placas com o intuito de evitar abordagem durante o percurso. Sobre os demais envolvidos ele não quis dar maiores detalhes (fl. 05). Em juízo, confessou parcialmente os fatos. Disse que a porta do carro estava aberta e entrou nele furtar os pertences. Negou usar qualquer dispositivo para abrir a porta do carro. Enquanto retirava os pertences, a vítima o viu e retornou para o carro. Com medo, acabou levando o carro. Disse que conseguiu ligar o carro, porque a chave dentro dele, apesar de não saber explicar como não foi apreendida. Negou que tivesse agido com um comparsa, bem como negou o uso da chave falsa e da fraude. Realmente dispensou o cachorro no meio do caminho. Acabou encontrando com a viatura enquanto fugia. Estava realmente com outras placas e parafusadeira para outro carro, mas não soube explicar porque andava com outras placas se inicialmente não pretendia furtar o carro, mas apenas os pertences de seu interior.

A vítima LUIZ EDGARD ALBERTÃO, em solo policial, informou ter ido até o supermercado Carrefour localizado na Avenida Paulo Faccini, 240, fazer compras rápidas e que deixou o seu cachorro dentro do veículo já que se ausentaria por pouco tempo. Quando estava pegando o seu carrinho de compras, escutou o seu cachorro latindo desesperadamente e voltou para o estacionamento, momento em que visualizou o veículo começando a se movimentar, o seu cachorro na parte traseira e um homem dirigindo. Tentou então seguir o carro, chegando a se aproximar por três vezes. Seu objetivo era de, pelo menos, conseguir recuperar a sua cachorrinha. Que chegou a ver que havia um carro na frente, na cor branca, e que o Jeep Compass aproveitou a sua saída na cancela para sair também do estacionamento. Perguntado,

afirmou que havia fechado adequadamente o seu veículo no botão de alarme como usualmente faz e que inclusive os vidros fecharam. No veículo não há nada arrombado ou danificado. A sua cachorrinha foi encontrada posteriormente pelos policiais que lhe devolveram (fl. 04). Em juízo, afirmou que parou o carro no Carrefour, no horário do almoço. Estacionou o veículo no 2º andar, pois era onde havia poucos carros estacionados. Logo depois, parou um carro branco do lado do dele, apesar de existirem muitas outras vagas disponíveis. Enquanto passava sua cachorrinha do banco da frente para o de trás, viu que o ocupante do carro branco simulou que ia em uma loja do mercado. Assim que a vítima acabou de passar a cachorra para o banco de trás, a pessoa imediatamente voltou para o carro branco, mesmo não tendo entrado no mercado ou em alguma loja. Simulando que tinha esquecido algo. A vítima deu o comando de trava na chave do carro, mas o veículo não travou. Tentou novamente, tendo dessa segunda vez conseguido travar o carro. Foi para o mercado, quando ouviu sua cachorrinha latindo desesperadamente. Olhou e viu que o carro estava sendo furtado, sendo que havia um indivíduo em seu interior. Correu e quase alcançou o carro por algumas vezes, tendo visto nitidamente o rosto do motorista que levava o carro. Na cancela, para sair do mercado, o carro branco estava na frente e o furtado logo atrás, grudado. Assim, que o carro branco acionou a cancela e saiu, seu carro saiu atrás. Desesperadamente, gritava "me dê a cachorrinha". Acionou a polícia. Posteriormente soube que seu veículo foi localizado. Sua cachorrinha também foi encontrada, pelo que soube o furtador deixou a cachorra na rua. Ficou sabendo que a polícia encontrou seu carro no momento em que o réu tinha parado para trocar as placas do carro furtado, usando uma parafusadeira para tanto. Disse que na delegacia o rapaz detido foi mostradas com outras pessoas e naquela ocasião o reconheceu, com segurança. Em juízo, novamente reconheceu o acusado, o qual estava acompanhado de outros presos. . O veículo não demonstrava sinal de arrombamento. Tem conhecimento de que existe um sistema simples de clonagem da chave codificada de veículo, em que quem irá clonar deverá estar a pequena distância da chave que será clonada. Sua única companhia na vida é a de sua cachorrinha, motivo pelo qual ficou tão desesperado com o furto.

Mas não é só.

Os policiais militares FÁBIO PINHEIRO LIMA e VAGNER SOUZA REIS, em solo policial, em depoimentos semelhantes, disseram que foram informados via COPOM a respeito um furto ocorrido no Carrefour localizado na Avenida Paulo Faccini. Diante disso, os policiais passaram a patrulhar as imediações, já cientes de que o veículo furtado seria um Jeep Compass, branco, de placas GJI3214, quando pela Rua Barbosa, na altura do número 227, visualizaram o citado veículo estacionado na via com um indivíduo no interior. Ao perceber a chegada dos policiais, o indivíduo posteriormente identificado como DIEGO NASCIMENTO SOUZA, desembarcou do carro e passou a se evadir correndo, sendo detido na Rua do Capote, altura do numeral 41. Em revista pessoal foi localizado em seu bolso um celular da marca Samsung, na cor preta, com a tela trincada. Nada de ilícito foi encontrado. No interior do veículo foi encontrado um par de placas Mercosul, FHH1F43, e, além disso, uma parafusadeira manual e uma chave de boca. Entrevistado, DIEGO afirmou que foi contratado apenas para conduzir o veículo e que estava com um outro homem a bordo do HB20 utilizando-se da placa que fora encontrada dentro do carro furtado. Fizeram contato então com a vítima LUIZ EDGARD ALBERTÃO que informou ter ido até o supermercado fazer compras rápidas e que deixou o seu cachorro dentro do veículo já que seria pouco tempo. Quando estava pegando o seu carrinho de compras, escutou o seu cachorro latindo e voltou para o estacionamento, momento em que visualizou a sua saída do estacionamento. A vítima informou ter fechado o seu veículo, no entanto, o capturado informou ter utilizado um equipamento que é capaz de copiar o alarme do veículo quando está próximo. Tal equipamento ficou com o outro homem que fugiu a bordo do HB20. No veículo não há nada arrombado ou danificado. Diante dos fatos conduziram as partes e o objeto recuperado até a delegacia para deliberação da autoridade policial (fl. 02 e fl. 03)

Em juízo, o policial militar FÁBIO PINHEIRO LIMA relatou que foi acionado para atender ocorrência de furto de veículo dentro do mercado Carrefour. Foi feita busca nas imediações e encontrado o carro, com o réu dentro dele. Com a aproximação da

viatura, o réu saiu correndo a pé, mas foi abordado. Questionado, o réu disse que sua função no furto seria dirigir o carro até determinado local. O réu disse que tinha um aparelho que ligava o veículo, após o proprietário deixá-lo, mas o referido aparelho ficou com o comparsa. O aparelho copia o controle do carro e também liga o veículo, segundo o réu explicou aos policiais. Dentro do carro havia um cachorro no momento do furto, que o réu teria abandonado na rua depois da consumação do crime. O cachorro foi encontrado posteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar VAGNER SOUZA REIS, o qual, em juízo, disse que foi acionado para atender ocorrência de furto de veículo contendo uma cachorrinha. A vítima relatou que estava entrando no supermercado, quando ouviu sua cachorra latindo desesperadamente e viu que o carro estava sendo furtado. Foram procurar o carro e o localizaram, em poder do réu. Dentro do carro, encontraram um par de placas Mercosul, uma parafusadeira e uma chave de fenda. Questionado, o réu confessou a prática do furto, em companhia de outro rapaz. Segundo o réu, ele tinha a função de levar o carro até outro local. O réu disse que ele e o comparsa usaram um aparelho de clonagem da chave, que ficou com o outro indivíduo. O réu afirmou que abandonou a cachorra na rua depois de consumir o furto.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Pois bem, diante da parcial confissão do acusado, acrescidas das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas policiais em ambas as fases da persecução

penal, bem como do fato do acusado ter sido detido pouco tempo depois, em poder do veículo subtraído, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a autoria do delito de furto que lhes está sendo imputada, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

A vítima apresentou versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito do crime, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

Nota-se, ainda, que os policiais mostraram-se firmes e uníssonos ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem os policiais motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado, com quem não guardam relação.

Além da prova da materialidade e autoria delitiva, bem como o dolo do agente, com igual precisão restou evidente a qualificadora do concurso de agentes, a despeito da negativa do acusado, diante das declarações da vítima no sentido de que o réu teria agido em conjunto com outro indivíduo ainda desconhecido, ambos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer um deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar as práticas criminosas.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Por outro lado, o inciso II do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal estabelece como circunstância que qualifica a prática delitiva o abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza.

Inegável também, a despeito da negativa do acusado, que o réu utilizou dispositivo que permite descodificaram o alarme da chave do veículo para conseguir ingressar em seu interior e acioná-lo.

Referido sistema de clonagem de chave presencial, como bem ressaltado pelo ilustre Promotora já é de conhecimento público e foi objeto de reportagens jornalísticas, que informam que modelos como do veículo subtraído da vítima possuem um tipo de sistema que permite tal clonagem.

Note-se, inclusive, que a vítima confirmou que em um primeiro momento, ao tentar fechar a porta do carro utilizando o sistema eletrônico da sua chave, esse não funcionou, momento exato em que o código da chave foi clonado.

Os próprios policiais confirmaram que o réu, no momento de sua prisão, admitiu o uso de tal dispositivo, tanto que não houve a necessidade de arrombamento do veículo, nem de chave para o acionamento do motor.

O uso de tal dispositivo configura a qualificadora do uso de chave falsa, por tratar-se de dispositivo diverso da chave verdadeira empregado para a abertura das portas do carro e acionamento do motor.

Por outro lado, não há que se falar na presença da qualificadora da fraude, uma vez que embora incontestável o uso do dispositivo acima mencionado, esse não pode ser usado para também configurar a qualificadora da fraude, sob pena de incidir em bis in idem.

Ademais, a qualificadora da fraude consistiria no uso de manobra enganosa destinada a iludir alguém, o que no caso não ocorreu, uma vez que a "manobra", ou seja, o dispositivo usado não tinha por fim enganar ou retirar a vigilância da vítima sobre o bem, mas sim servir como "chave" para abrir e acionar o veículo.

O crime se consumou. Sabidamente no crime de furto se adota a teoria do amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da res furtiva, sendo absolutamente dispensável a posse mansa e pacífica. No caso em apreço, o acusado foi abordado em local diverso dos fatos, por policiais que sequer presenciaram a prática delitiva, mas foram acionados posteriormente, quando o delito já havia se consumado.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 934), de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, tratou da consumação do crime de furto firmando a seguinte tese:

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. O Plenário do STF (RE 102.490-SP, DJ 16/8/1991), superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp 1.346.113-SP, Quinta Turma, DJe 30/4/2014; HC 220.084-MT, Sexta Turma, DJe 17/12/2014; e AgRg no AREsp 493.567-SP, Sexta Turma, DJe 10/9/2014. Precedentes citados do STF: HC 114.329-RS, Primeira Turma, DJe 18/10/2013; e HC 108.678-RS, Primeira Turma, DJe 10/5/2012." (REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e uso de chave falsa, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo a dosagem das penas.

Na dosagem das penas, verifico que o acusado incidiu em duas qualificadoras (concurso de agentes e emprego de chave falsa), o que justifica o aumento da pena-base, pois de acordo com entendimento já consolidado, apenas uma qualifica o crime, devendo as outras servirem como circunstância judicial desfavorável. Ademais, considerando a natureza e valor do bem subtraído (veículo), entendo que as penas devam ser acrescidas nessa primeira fase, levando em conta as consequências do crime, eis que mais reprovável. Além do mais, durante o delito o réu acabou abandonado o cachorro da vítima em plena via pública, o que também torna sua conduta mais reprovável. Diego, por fim, apresenta péssima conduta social, tanto que cometeu o crime durante o cumprimento de pena anteriormente aplicada em razão da prática de um roubo majorado (processo de execução da pena n.º 0003836-75.2020.8.26.0520 da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda - fls. 39/40), o que demonstra descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO

SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Assim, acresço suas penas de 1/3 (um terço), fixando as penas-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de roubo majorado (processo n.º 1502896-73.2019.8.26.0616, da 2ª Vara Criminal do Foro de Ferraz de Vasconcelos - processo de execução da pena n.º 0003836-75.2020.8.26.0520 da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 39/40 e F.A. de fls. 37/38 e fls. 114/117), sendo, portanto reincidente. Assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e mantendo as penas em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do benefício do sursis, diante do fato do réu ser reincidente.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO para o acusado, considerando as circunstâncias do crime, além do fato do acusado ser reincidente e ter voltado a delinquir, praticando o presente crime enquanto ainda estava cumprindo pena pelo delito anterior, o que evidencia que faz do crime um meio de vida, bem como que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito, demonstrando maior periculosidade do denunciado e reprovação de sua conduta, sendo inadequado regime menos rigoroso.

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Assim, considerando as condições subjetivas, o fato do acusado ser reincidente, além de ter permanecido preso durante todo o processo, faz submergir a necessidade de segregação de LUIZ para garantir a ordem pública, evitando a reiteração de práticas delitivas, bem como assegurar a futura aplicação da lei penal, motivo pelo qual não poderá recorrer em liberdade.

No sentido exposto, Julio Fabriní Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela

expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos III e IV, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 2 (DOIS) ANOS e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde se encontra preso.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 17 de novembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA